

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ ประจำ ศาลจังหวัด ฝาง  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 487/2534

โจทก์

นาย จื่น คำแดง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4), มาตรา 80

จำเลยเมาสุราโกรธผู้เสียหายเพราะถูกผู้เสียหายทำร้าย คิดจะฆ่าผู้เสียหายในทันทีทันใดที่ถูกทำร้าย แล้วเดินกลับไปเอามีดที่บ้านจำเลยซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียงประมาณ 40 เมตร โดยมีได้หยุดพัก มาแทงผู้เสียหายด้วยความโกรธที่มีอยู่เดิม จำเลยใช้มีดแทงทำร้ายผู้เสียหายหลังจากถูกผู้เสียหายทำร้ายไม่นาน ไม่พอฟังว่าจำเลยพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 91, 288, 289, 371

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 289(4) ประกอบมาตรา 80, 52 ลงโทษตามมาตรา 371 ปรับ 100 บาท ตามมาตรา 289(4), 80 จำคุกตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยไว้ 25 ปี และปรับ 50 บาท ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยมิได้ไตร่ตรองไว้ก่อน และขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ให้จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี ให้ยกฟ้องความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเมาสุราโกรธผู้เสียหายเพราะถูกผู้เสียหายทำร้ายคิดจะฆ่าผู้เสียหายในทันทีทันใดที่ถูกทำร้ายนั่นเอง แล้วเดินกลับไปเอามิดที่บ้านจำเลยซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุเพียงประมาณ 40 เมตร เท่านั้น โดยมิได้หยุดพักมาแทงผู้เสียหายด้วยความโกรธที่มีอยู่เดิม แสดงว่าจำเลยใช้มิดแทงทำร้ายผู้เสียหายหลังจากถูกผู้เสียหายทำร้ายไม่นาน ที่ผู้เสียหายว่าจำเลยเอามิดมาแทงผู้เสียหายหลังจากผู้เสียหายผลักจำเลยแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นการกะประมาณเอาและขณะนั้นผู้เสียหายก็ดื่มสุราด้วย การกะประมาณเวลาจึงอาจผิดพลาดได้ง่าย ข้อเท็จจริงจึงยังไม่พอฟังว่าจำเลยพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ